

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2825/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ปัตตานี
นาย สะมาแอ กาฟา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 218 วรรคแรก, มาตรา 226

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ทวิ

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปรับจำเลยเป็นเงินสี่เท่าของราคาของเป็นเงิน 27,126,838.64 บาท ริมของกลาง และให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับร้อยละ สามสิบของราคาของกลางและจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมร้อยละสิบห้าของราคาของ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จ่ายสินบนร้อยละสามสิบและจ่ายรางวัลร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลางที่ศาลสั่งริบตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 7 และ 8 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นการพิพากษาแก้ไขเล็กน้อยต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก การวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำความผิดโดยรับไว้ซึ่งทองคำแท่งซึ่งผู้อื่นลักลอบนำหรือพา เข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิหรือไม่นั้น เมื่อองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 27 ทวิ เพียงแต่ผู้ใด เจตนารับไว้ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม หรือข้อจำกัดก็เป็นความผิดแล้ว ไม่จำเป็นต้องได้ข้อเท็จจริงชี้ชัดลงไปว่ามีผู้ รู้เห็นว่าผู้นั้นกระทำความผิดโดยลักลอบนำเข้าซึ่งทองคำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เสีย ภาษีศุลกากรหรือไม่เสียก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 5, 7, 20, 24 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 27 ทวิ, 32 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ระเบียบของกลาง กับจ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของเป็นเงิน 27,126,838.64 บาท ระเบียบของกลาง และให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับ ร้อยละสามสิบของราคาของกลางและจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม ร้อยละสิบห้าของราคาของกลาง ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่าให้จ่ายสินบนร้อยละสามสิบและจ่ายรางวัลร้อยละสิบห้าของราคาของกลางที่ศาลสั่งริบตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 7 และ 8 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงว่าพยานโจทก์ไม่น่าเชื่อถือ พยานจำเลยทั้งสองมีน้ำหนักมั่นคงสมควรรับฟังมากกว่านั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคแรก บัญญัติว่า "ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่โทษจำคุกไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง" คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปรับจำเลยเป็นเงินสี่เท่าของราคาของเป็นเงิน 27,126,838.64 บาท ริมของกลางและให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับร้อยละสามสิบของราคาของกลางและจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมร้อยละสิบห้าของราคาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จ่ายเงินสินบนร้อยละสามสิบและจ่ายรางวัลร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลางที่ศาลสั่งริบตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 7 และ 8 นอกจากนี้ที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นการพิพากษาแก้ไขเล็กน้อย ย่อมต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาของจำเลยทั้งสองในปัญหาข้อเท็จจริง แม้ศาลชั้นต้นจะส่งรับมา ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้

ส่วนข้อกฎหมายที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การที่จะวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำความผิดโดยรับไว้ซึ่งทองคำแท่ง ซึ่งผู้อื่นลักลอบนำหรือพาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ข้อเท็จจริงต้องได้ความว่ามีบุคคลได้กระทำความผิดโดยลักลอบนำเข้าซึ่งทองคำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เสียภาษีศุลกากร ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่มีพยานรู้เห็นว่ามีบุคคลใดลักลอบนำทองคำของกลางเข้ามาในราชอาณาจักร การครอบครองทองคำของกลางของจำเลยทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการครอบครองทองคำแท่งที่มีบุคคลลักลอบนำเข้ามาโดยผิดกฎหมายนั้นเห็นว่าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 27 ทวิ หาได้เป็นดังจำเลยทั้งสองอ้างไม่ เพียงแต่ผู้ใดเจตนาจับไว้ซึ่งทองคำอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้ามหรือข้อจำกัดก็มีความผิดแล้ว ไม่จำเป็นต้องได้

ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนไปว่ามีผู้รู้เห็นว่าผู้ใดกระทำผิดโดยลักลอบนำเข้าซึ่งทองคำเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่เสียภาษีศุลกากรเสียก่อนจำเลยทั้งสองจึงจะมีความผิดคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>